

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1130/2537

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย จิตรชัย เหล่าทรัพย์ เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 249 วรรคแรก

จำเลยยื่นฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยโดยอ้างว่า
อุทธรณ์ของจำเลยมีข้อความครบถ้วนตามกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของจำเลยเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังนี้ ฎีกาของจำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่งของ
ศาลอุทธรณ์ในข้อที่ว่าจำเลยมิได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ภายในกำหนด
ทั้งเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาที่ไม่ชอบจึงต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 2,392,314.67 บาท
พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอด
ตลาดเอาชำระจนครบ ซึ่งโจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
ว่า จำเลยยอมชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน
1,872,180.26 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าฤชาธรรมเนียมที่
ศาลไม่สั่งคืนและค่าทนายความ 2,000 บาท ให้แก่โจทก์ โดยผ่อนชำระปีละไม่น้อย
กว่า 300,000 บาท เริ่มชำระวันที่ 21 เมษายน 2532 เป็นต้นไปและต้องชำระให้เสร็จ

ภายใน 5 ปี ผิดนัดงดวดใดงดวดหนึ่งให้โจทก์บังคับคดียึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่น
ขายทอดตลาดเอาชำระได้ทั้งหมดทันที ระหว่างผ่อนชำระไม่ติดดอกเบี้ยวเว้นแต่
ผิดนัดให้ติดดอกเบี้ยวนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นพิพากษา
ตามยอม คดีถึงที่สุด

ต่อมาวันที่ 8 มิถุนายน 2535 จำเลยได้นำเช็คของธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขา
ท่าเรือ สั่งจ่ายเงินจำนวน 1,492,314.67 บาท มาวางศาลเพื่อชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
ให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นรับไว้แล้วสั่งให้โจทก์ไถ่จำนองและคืนโฉนดให้แก่จำเลย
ภายใน 20 วันหลังจากนั้นโจทก์ยื่นคำแถลงว่า จำเลยยังค้างชำระค่าดอกเบี้ยวนับถัด
จากวันฟ้องถึงวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ กับค้างชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่
ศาลไม่ได้สั่งคืนและค่าทนายความรวมเป็นเงิน 174,534.33 บาท จึงยังไม่อาจไถ่
จำนองและคืนโฉนดให้แก่จำเลยได้ ศาลชั้นต้นนัดพร้อมแล้วสั่งให้จำเลยชำระเงินดัง
กล่าว และให้โจทก์รับเงินตามเช็คที่จำเลยวางไว้ไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2535 หลัง
จากนั้นในวันเดียวกัน จำเลยยื่นคำขอถอนเงินตามเช็คที่วางชำระหนี้เพราะไม่
ประสงค์ที่จะชำระหนี้ก่อนกำหนดอีกต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต จำเลยจึงนำ
เงินจำนวน 174,534.33 บาท มาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ แล้วรับโฉนดกับเอกสารต่าง ๆ
คืนไป

ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2535 จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาต
ให้จำเลยถอนเงินตามเช็คที่วางชำระหนี้โจทก์คืนศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า
อุทธรณ์ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้พิมพ์หรือเขียนจึงไม่สมบูรณ์ ไม่รับอุทธรณ์จำเลย
จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2535 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ว่า ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์โดยทำเป็นอุทธรณ์มิได้ทำเป็นคำร้อง
เป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 จึงไม่รับ
อุทธรณ์จำเลย

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์อ้างว่ามีได้เจตนาหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยจำเลยต้องทำคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 แม้จำเลยจะทำเป็นรูปอุทธรณ์มายื่นต่อศาล ก็มีผลเป็นการอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั่นเอง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2535 จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ในวันที่ 13 ตุลาคม 2535 หลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งเกือบ 1 เดือน เกินกำหนด 15 วัน คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยโดยอ้างว่าจำเลยยื่นเกินกำหนดเวลาตามกฎหมาย แต่จำเลยกลับฎีกาว่า อุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2535 มีข้อความครบถ้วนตามกฎหมายและปรากฏชัดเจนเป็นที่เข้าใจอยู่ในตัวแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้พิมพ์ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวของจำเลยเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบซึ่งจำเลยได้คัดค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นฎีกาของจำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในข้อที่ว่าจำเลยมิได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ภายในกำหนดแต่อย่างใด ทั้งเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาที่ไม่ชอบ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลย ค่า
ทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภพ โชติกวนิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยคงมองว่า ตามอุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2535 ที่ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ จำเลยจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับอุทธรณ์เกินกำหนด 15 วัน โดยเห็นว่า ไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 แต่เป็นการอุทธรณ์เพื่อขอให้ศาล
อุทธรณ์สั่งตามมาตรา 243(1) กรณีเมื่อคดีปรากฏเหตุที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง อ้างว่าเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์
กรณีปกติตามมาตรา 223, 229 แต่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เป็นอุทธรณ์
ตามมาตรา 234 โดยเห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นสั่งในอุทธรณ์ลงวันที่ 14 กันยายน
2535 ว่า อุทธรณ์ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้พิมพ์หรือเขียนจึงไม่สมบูรณ์ไม่รับอุทธรณ์
จำเลยนั้น ศาลชั้นต้นไม่ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ หรือมิได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งอย่างไร ถือเป็นกรณีที่
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ทางแก้คือ จำเลยต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งโดยทำเป็น
คำร้องขออุทธรณ์ และจำเลยต้องนำค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่ต้องชำระตามคำ

พิพากษามาวางศาลด้วย (คำสั่งคำร้องที่ 652/2529,232/2530) แต่ก็มีปัญหาคิดเหมือนกันว่า ถ้าเป็นกรณีจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์กรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งตามมาตรา 243(1) จำเลยจะอุทธรณ์อย่างไรจึงจะถือเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 243(1) เช่นนี้ อุทธรณ์คงต้องกล่าวว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อใดอย่างไรให้ชัดเจนในอุทธรณ์ตามมาตรา 225 วรรคแรก สมมติข้อที่จำเลยฎีกาเป็นข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า "อุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2535 มีข้อความครบถ้วนตามกฎหมาย และปรากฏชัดเจนเป็นที่เข้าใจอยู่ในตัวแล้วว่า ผู้ใดเป็นผู้พิมพ์ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวของจำเลย เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ" จะถือได้หรือไม่เป็นกรณีที่จำเลยใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 243(1) แล้ว พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวเป็นเพียงโต้เถียงในข้อเท็จจริงกันเท่านั้น จำเลยอ้างว่าข้อความในอุทธรณ์สามารถเข้าใจได้ว่าผู้ใดเป็นผู้พิมพ์ จึงต้องถือว่าได้ระบุผู้พิมพ์มาครบถ้วนแล้ว แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าอุทธรณ์ยังไม่ระบุผู้พิมพ์จึงไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ระบุว่าศาลชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อกฎหมายข้อไหน อย่างไร ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นมีอำนาจตรวจคำคู่ความตามมาตรา 18,246 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ทางแก้จำเลยจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา 234 เท่านั้น เกี่ยวกับคำสั่งศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์นี้ เมื่อคู่ความเห็นว่า เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ จะร้องขอให้ศาลอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งตามมาตรา 27 นั้น ก็ยังมีปัญหาที่ศาลฎีกาเคยตัดสินมาแล้ว อาทิเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1679/2531 จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง การที่จำเลยยื่นคำร้องโดยอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ขอให้ศาลอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้น โดยอ้างว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายนั้น เนื้อหาของคำร้องก็คือ การอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

ตามมาตรา 234 นั้นเองเมื่อจำเลยไม่นำค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางศาลภายในเวลาที่ศาลอุทธรณ์กำหนดที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้องจึงชอบแล้ว พุทธินัยทัศนัยพิทักษ์กุล